Osnovni Sud u Beranama

K 103/2024

27. Jun 2024

K.br.103/24

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Beranama, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Fatić Momirke, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog G... M..., iz B..., zbog krivičnog djela krađa iz čl.239. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u B.... Kt.br..../2024 od 24. maja 2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Savjetnice u Osnovnom državnom tužilaštvu u B.... Š...A.... i okrivljenog, a u odsustvu oštećenog J.... L...., iz B...., donio je i javno objavio dana 27.06.2024. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni G.... M...., sa jedinstvenim matičnim brojem ...., od oca S... i majke D...., rođene D..., rođen .... godine, u B..., sa prebivalištem u naselju L..., opština B...., državljanin Crne Gore, nezaposlen, neoženjen, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u B... K.br..../16, pravosnažnom od 06.02.2017. godine, po čl.324. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ mjeseca, uslovno za 1 /jednu/ godinu i novčanu kaznu u iznosu od 200,00 € /dvijestotineeura/; presudom Osnovnog suda u B... K.br..../17, pravosnažnom od 18.07.2017. godine, po čl.239. st.1. KZ CG, na kaznu rad u javnom interesu u trajanju od 3 /tri/ mjeseca; presudom Osnovnog suda u B... K.br..../18, pravosnažnom od 28.01.2019. godine, po čl.239. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci; presudom Osnovnog suda u B...K.br....20, pravosnažnom od 10.02.2021. godine, po čl.287. KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 200,00 € /dvijestotineeura/; i presudom Osnovnog suda u B... K.br...../21, pravosnažnom od 16.09.2021. godine, po čl.348. st.3. KZ CG, na kaznu rad u javnom interesu u trajanju od 3 /tri/ mjeseca.

K R I V J E

Što je:

Dana 03/04.04.2024. godine, u naselju D..., opština B...., sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, radi krađe oduzeo tuđu pokretnu stvar – dvije neobezbijeđene poluosovine koje su bile na livadi, pored teretnog motornog vozila marke „TAM“ 150, vlasništvo oštećenog J... L...., u ukupnoj vrijednosti od 300,00 eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

- čime je učinio krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. Krivičnog Zakonika Crne Gore.

- pa sud okrivljenog G...M....za učinjeno krivično djelo na osnovu navedenog Zakonskog propisa, primjenom čl.4. st.2, čl.32, čl.36. i čl.42. Krivičnog Zakonika Crne Gore /KZ CG/ i čl.226. st.2, čl.229, čl.239. st.2. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 7 /sedam/ mjeseci.

Okrivljeni G... M... obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka isplati novčani iznos od 66,00 € /šezdesetšesteura/ i da na ime paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/, u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832 - 150 - 38, u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

O b r a z l o ž e nj e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B...Kt.br..../2024 od 24. maja 2024. godine, okrivljenom G...M..., iz B..., stavljeno je na teret krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. KZ CG.

Na glavnom pretresu održanom dana 27.06.2024. godine, Savjetnica u Osnovnom državnom tužilaštvu u B... Š...A..., u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu, navodeći da je tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni G...M...učinio krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret. S toga, predložila je sudu da okrivljenog G... M... za isto oglasi krivim i osudi na kaznu po zakonu.

Na glavnom pretresu održanom dana 27.06.2024. godine, nije pristupio oštećeni J..... iako je uredno pozvan, pa je sud glavni pretres održao i zaključio u njegovom odsustvu. Isti se, tokom postupka, nije pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenog G...M...i nije postavio imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni G... M..., tokom postupka, u svojoj odbrani, priznao je da je učinio krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret. Naveo je da je dana 04.04.2024. godine oduzeo dvije poluosovine sa kamiona marke Tam 150 vlasništvo oštećenog J... L..., a koji kamion je bio parkiran na livadi u naselju D..., u B.... Dva dana ranije je popravljao taj kamion, po pozivu oštećenog. Sjutradan je pozvao oštećenog J... L..., pa pošto ga nije dobio, pošao je i oduzeo dvije poluosovine, a da ga nije pitao. Poluosovine koje je oduzeo stavio je na svoj kamion i iste je skinuo nakon što ga je oštećeni pozvao na telefon i pitao da li se osovine nalaze kod njega. Oštećenom je vratio poluosovine i kazao mu da ga je zvao, ali da se nije javljao na telefon, pa je sebi dozvolio slobodu da pođe i uzme dvije poluosovine, koje je planirao da mu vrati. Svjestan je da je napravio grešku i da nije trebao da uradi to što je uradio. U završnoj riječi, ponovio je priznanje izvršenja krivičnog djela, obećao da više neće činiti ovakva, niti slična krivična djela i molio je da bude što blaže kažnjen.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari sud je na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

pročitao iskaz oštećenog J... L... dat pred Osnovnim državnim tužilaštvom u B... u predmetu Kt.br..../24, na zapisniku od 14.05.2024. godine; izvršio uvid u zapisnik o uviđaju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., ...broj 03/1-215/24-1520 od 04.04.2024. godine; izvršio uvid u fotodokumentaciju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj 03/1-121; pročitao nalaz i mišljenje vještaka mašinske struke P... R..., iz B..., broj 168/24 od 16.05.2024. godine; i počitao uvjerenje izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde za okrivljenog G... M.....

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.16. i čl.370. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni G..M...učinio krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B... Kt.br..../2024 od 24. maja 2024. godine, stavljeno na teret, pa ga je oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnog djela i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Sud je, najprije, cijenio odbranu okrivljenog G... M... koji je priznao da je učinio predmetno krivično djelo, objašnjavajući svoje postupke, te istu prihvatio kao jasnu. Odbrana okrivljenog G... M...nalazi svoju podlogu u izvedenim dokazima: iskazu oštećenog J... L.., zapisniku o uviđaju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B.., ... broj 03/1-215/24-

1520 od 04.04.2024. godine i fotodokumentaciji Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj 03/1-121, koje je sud cijenio i našao jasnim, ubjedljivim i ničim dovedenim u sumnju. Dakle, u konkretnom, nesumnjivo je utvrđena pravna kvalifikacija predmetnog krivičnog djela i oblik i stepen krivičnopravne odgovornosti okrivljenog G...M...i isti su utemeljeni na odlučnim činjenicama koje su tokom postupka prepoznate, cijenjene i nesumnjivo utvrđene.

Iz iskaza oštećenog J...L... datog pred Osnovnim državnim tužilaštvom u B...u predmetu Kt.br..../24, na zapisniku od 14.05.2024. godine, vidi se da u naselju D..., opština B..., živi u porodičnoj kući sa porodicom. Na udaljenosti od kuće nekih 50 m, na livadi je bilo parkirano teretno motorno voziilo marke Tam 150. Kapija koja se nalazi na ulazu u dvorište nije bila obezbijeđena, kao ni teretno motorno vozilo. Dana 03.04.2024. godine, majka mu je kazala da je primijetila tragove od ulja u blizini teretnog motornog vozila marke Tam 150, zbog čega je pošao na plac, gdje je primijetio da su sa vozila otuđene dvije poluosovine koje nisu bile obezbijeđene. Kako ni on, njegov brat, ni roditelji nisu nikom dozvolili, niti je iko pitao da posudi te poluosovine, prvo je posumnjao na okrivljenog G... M... koji živi u naselju L.., opština B...i koga je u posljednje vrijeme često viđao kroz naselje D..., pa ga je pozvao na telefon i pitao da lij on oduzeo te dvije poluosovine i on mu je odgovorio „donosim ti ih ujutru“. Dana 06.04.2024. godine okrivljeni G... M...je kod njegove kuće donio dvije poluosovine, izvinuo mu se i rekao da je po slobodi iste uzeo jer su mu bile potrebne, a telefon mu je bio polomljen pa se iz tog razloga nije javljao.

Uvidom u zapisnik o uviđaju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B.., 64 broj .../1-215/24-1520 od 04.04.2024. godine i fotodokumentaciju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj .../1-121, vidi se da je izlazak na lice mjesta izvršen povodom prijave od strane oštećenog J... L... da je NN lice ili više njih otuđilo dvije poluosovine sa teretnog motornog vozila marke Tam koje je bilo parkirano u naselju D..., opština B..., na placu udaljenom od njegove porodične kuće nekih 50 do 100 metara. Plac je lociran sa lijeve strane puta gledano u pravcu naselja L..., a radi se o placu koji se koristi za parkiranje teretnog motornog vozila i skladištenje drva za ogrijev, na placu su parkirana dva teretna motorna vozila – jedno marke Tam 150 zelene boje i drugo Iveko narandžaste boje sa dizalicom na tovarnom diijelu. Sa desne strane vozila marke Tam 150 u predjelu duplih zadnjih pneumatika vidljivi su tragovi ulja koje izlazi iz prostora predviđenog za poluosovinu koji je prazna.

Iz nalaza i mišljenja vještaka mašinske struke P...R..., iz B..., broj 168/24 od 16.05.2024. godine, vidi se da je pregled teretnog motornog vozila Tam 150 na kome su ugrađene poluosovine izvršio dana 14.05.2024. godine u prisustvu oštećenog J.. L.... Isti je pokazao poluosovine poslije povraćaja koje je ugradio na zadnjem desnim točkovima vozila. Poluosovine na teretnom motornom vozilu marke Tam 150 služe za prenos obrtnog momenta od diferencijalnog prenosnika na pogonski točak. Ovo teretno motorno vozilo ima dva diferencijala na zadnjim točkovima. Vrijednost jedne poluosovine je 150,00 eura, a dvije 300,00 eura.

Sud je cijenio navedene dokaze: iskaz oštećenog J...L..., zapisnik o uviđaju Uprave policije, Regionalnog centra Bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj .../1-215/24-1520 od 04.04.2024. godine, fotodokumentaciju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj 03/1-121 i nalaz i mišljenje vještaka mašinske struke P... R..., broj 168/24 od 16.05.2024. godine, te je iste, u potpunosti, prihvatio kao jasne i nesumnjive. Iskaz oštećenog J... L... sud je prihvatio kao dokaz, nalazeći da je objektivno svjedočio, da je bio istinit i nepristrasan u opisivanju predmetnog događaja, pri čemu nije bilo okolnosti koje bi isti dovele u sumnju. Za pomenutu fotodokumentaciju i zapisnik o uviđaju sud je našao da su vjerodostojni dokazi, jer su sačinjeni od strane nadležnog državnog organa, u za to predviđenom zakonskom postupku.

Nalaz i mišljenje navedenog vještaka sud je cijenio, nalazeći da je dat stručno i savjesno, od strane lica kompetentnog za davanje kvalitetnog nalaza i mišljenja. Isti dokazi zajedno sa priznanjem okrivljenog G...M... čine jedinstvenu logičku cjelinu, odnosno činjenično su utemeljeni, pa nema sumnje u činjenično stanje navedeno u činjeničnom opisu izreke presude.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog G...M.... stekla sva bitna obilježja bića krivičnog djela krađa iz čl.239. st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u B... Kt.br..../2024 od 24. maja 2024. godine, stavljeno na teret. Naime, tokom postupka nesumnjivo je utvrđeno da je okrivljeni G... M..., dana 03/04.04.2024. godine, u naselju D..., opština B...., sposoban da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, radi krađe oduzeo tuđu pokretnu stvar – dvije neobezbijeđene poluosovine koje su bile na livadi, pored teretnog motornog vozila marke TAM 150, vlasništvo oštećenog J...L..., u ukupnoj vrijednosti od 300,00 eura, a sve u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu. Sud je svoju odluku zasnovao na činjenicama koje slijede iz izvedenih dokaza tokom postupka, koje je sud prihvatio, a kojim je nesumnjivo potvrđeno da je okrivljeni G... M... učinio krivično djelo za koje je optužen, na opisani način, mjesto i vrijeme. To proizilazi iz priznanje okrivljenog G... M..., iskaza oštećenog J...L..., zapisnika o uviđaju Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj .../1-215/24-1520 od 04.04.2024. godine, fotodokumentacije Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, OB B..., 64 broj 03/1-121 i nalaza i mišljenja vještaka mašinske struke P... R.., broj 168/24 od 16.05.2024. godine. Cijeneći psihički odnos okrivljenog G... M...prema učinjenom krivičnom djelu, sud je našao da je isti postupao sa umišljajem, svjestan da radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi, čini krivično djelo, pa je postizanje zabranjene posljedice i htio.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koje u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom G.... M.... za naprijed navedeno krivično djelo, sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog G.... M....., sud cijenio i uzeo u obzir da je nezaposlen i siromašnog imovnog stanja, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegovu raniju osuđivanost. S toga, sud je okrivljenog G.... M.... za izvršeno krivično djelo krađa iz čl.239. st.1. KZ CG, osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci. Sud je uvjerenja da je takva kazna srazmjerna težini izvršenog krivičnog djela i stepenu krivičnopravne odgovornosti okrivljenog G... M...., te da će se u konkretnom slučaju ovakvom vrstom izrečene kazne, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrha kažnjavanja propisana čl.32. istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će izrečena kazna pozitivno djelovati na prevaspitavanje okrivljenog G...M....., te da će ista na njega uticati da u buduće ne vrši krivična djela.

Odluka o troškovima krivičnog postupka u iznosu od 66,00 € /šezdesetšesteura/, predstavlja izdatak za dati nalaz i mišljenje angažovanog vještaka mašinske struke P... R.., iz B..., dok je paušalni iznos odmjeren s obzirom na trajanje i složenost krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog G...M.... Navedeno, shodno čl.226. i čl.227. ZKP-a.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BERANAMA

Dana, 27.06.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Fatić Momirka DOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpravka, preko ovog suda u dva primjerka.